

[16-1] [경고] 사항

1. 제 목 : 판매상담용역 계약관리업무 소홀

2. 조치부서 : ●●●●처

3. 관 련 자 : △△사업본부 OO부 부장 행정2급 EEE

(현 소속 : ●●●●●●처 처장 행정1급)

△△사업본부 OO부 부장 행정2급 FFF

(현 소속 : ◇◇◇◇지역본부 OO권주거복지센터 센터장 행정2급)

◎◎지역본부 △△사업본부 OO부 부장 행정2급 GGG

(현 소속 : ⊗⊗지역본부 OO사업본부 OOOO부 경력업무직2급)

◎◎지역본부 △△사업단 OO부 부장 행정2급 HHH

(현 소속 : ⊗⊗지역본부 OOOOOO부 부장 행정2급)

◎◎지역본부 △△사업본부 OO부 부장 행정2급 III

△△사업본부 OO부 차장 행정3급 JJJ

(현 소속 : ◎◎지역본부 △△사업본부 OO부 부장대우 행정3급)

△△직할사업단 OO부 차장 행정3급 KKK

(현 소속 : ◎◎지역본부 △△권주거복지센터 부장대우 행정3급)

△△사업본부 OO부 부장대우 행정3급 LLL

(현 소속 : ◎◎지역본부 △△권주거복지센터 부장대우 행정3급)

◎◎지역본부 △△사업단 OOOO부 차장 행정3급 MMM

(현 소속 : OOOO실 차장 행정3급)

◎◎지역본부 △△사업단 OOOO부 차장 행정3급 NNN

(현 소속 : OOOOOO처 차장 행정3급)

◎◎지역본부 △△사업본부 OO부 차장 행정3급 OOO

△△사업본부 OO부 과장 행정4급 PPP

(현 소속 : ◎◎지역본부 ΘΘ□□사업본부 ΘΘ사업단 OOOO부

차장 행정3급)

△△사업본부 OO부 과장 행정4급 QQQ

(현 소속 : ⊗⊗지역본부 OOO권주거복지센터 차장 행정3급)

△△사업본부 OO부 과장 행정4급 RRR

(현 소속 : ⊗⊗지역본부 OOOO부 차장 행정3급)

◎◎지역본부 △△사업본부 OO부 대리 행정4급 SSS

(현 소속 : ◎◎지역본부 △△권주거복지센터 과장 행정4급)

◎◎지역본부 △△사업본부 OO부 과장 행정4급 TTT

4. 내 용 :

위 관련자 중 EEE은 2011. 2. 14.부터 2013. 1. 31.까지, FFF는 2013. 2. 1.부터 2015. 1. 11.까지, GGG은 2015. 1. 20.부터 2016. 1. 19.까지, HHH는 2016. 1. 11.부터 2018. 1. 9.까지, I I I은 2018. 1. 10.부터 현재까지 주택 및 토지판매 총괄관리업무를 각각 담당하였고,

위 관련자 중 JJJ은 2011. 2. 17.부터 2012. 3. 1.까지, PPP은 2011. 2. 17.부터 2013. 2. 12.까지, KKK은 2012. 3. 2.부터 2015. 2. 2.까지, QQQ은 2011. 2. 17.부터 2013. 2. 12.까지, RRR은 2013. 2. 14.부터 2014. 7. 31.까지, LLL은 2014. 1. 23.부터 2018. 1. 24.까지, MMM은 2017. 1. 31.부터 2017. 6. 29.까지 주택공급, 총괄 등의 업무를 각각 담당하였고,

위 관련자 중 NNN는 2017. 1. 31.부터 2018. 1. 24.까지, SSS은 2017. 1. 31.부터 2018. 1. 29.까지, OOO은 2018. 1. 25.부터 현재까지, TTT는 2018. 1. 25.부터 현재까지 토지판매 등의 업무를 각각 담당하였다.

△△사업본부 OO부에서는 「△△** 보금자리주택 분양시행방안 수립·시행」³⁶⁾을 통해 2011. 9. 30. 분양공고 예정인 △△** 보금자리주택 A2, A4, A6 블록의 분양시행방안 수립하면서 분양상담, 접수, 업무보조 등의 용역수행 보조인력을 활용 계획을 수립하였으며 그 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] △△** 분양시행관련 용역인력 현황

(단위 : 천 원)

구분	업무	일수	인건비	비고
분양상담	청약 요건등 전문상담	180	23,400	
		47	5,170	
	본부내근상담	84	6,817	김OO
	청약 요건등 전화상담	67	7,370	
접수.계약	청약접수 및 계약	83	9,960	
		28	3,360	
도우미	**지구 설명 및 동선안내, 팸플릿 배포	109	13,080	
업무보조	서류전달, 신분증복사 사무보조	20	1,200	
		28	1,680	
전산입력	신청서등 전산입력	-	-	
경호	질서유지 및 인력통제	93	10,230	
주차안내	주차안내 및 삼성역 셔틀버스 안내	103	6,180	
미화	분양관 내외부 청소	62	3,720	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

[표 1]에 따르면 △△사업본부 OO부에서는 2011. 9.~12월(3개월간) 본부 OO부 내근 상담인력 1인을 상주시키기로 하여 (주)XX 소속 용역근로자 김OO를 OO부내에 상주시켜 상담업무를 수행토록 하였다.

36) △△OO부-1765(2011. 9. 29.)

그런데 위 관련자들은 과업기간 종료(2011.12.) 후, 용역근로자 김OO을 철수시키지 않고 △△** 보금자리주택 등 주택관련 상담의 필요성, 해당 인력의 전문성 등을 이유로 2012. 1.부터 2018. 6.까지 OO부내에 상주시키면서 분양주택, 토지 등의 전문상담인력으로 활용하였으며 그 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] OO부 내근 상담인력 근무현황

구분	소속	성명	OO부 상주 기간	업무	비고
용역근로자	(주)XX	김OO	2011.9. ~ 2018.6.	주택, 토지 상담업무 전반	약 8개월 제외

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 제1항에 따르면 계약담당 공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가 자격을 제한하여 경쟁하거나 수의계약을 할 수 있도록 하고 있고,

같은 법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목에 따르면 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매 또는 용역계약인 경우 수의계약에 의할 수 있도록 하고 있다.

따라서 판매상담용역사업 발주 시 관련자들은 과업의 목적, 규모, 과업수행기간 등을 토대로 추정가격을 산정하고 추정가격이 2천만 원 이상인 경우 「국가계약법」 제7조에 따라 일반경쟁을 통해 계약을 체결하여야 하고,

추정가격이 2천만 원 미만인 경우 「국가계약법」 시행령 제26조에 따라 수의계약을 체결하되 LH 「수의계약 업무지침」에 따라 계약명, 계약금액, 계약기간, 과업 내용, 대상자 등을 명시하여 수의계약방침을 받고 용역이행각서, 청렴서약서, 과업

내용서 등 계약관련서류를 징구하여 문서행위를 통해 계약체결 및 계약체결 통보 등의 절차를 이행하였어야 한다.

그런데 위 관련자들은 「△△** 보금자리주택 분양시행방안 수립·시행」(2011. 9월) 방침문서 보고이후 2018. 6월까지 6년 9개월(81개월) 동안 용역근로자 김OO을 포함한 내근, 방문, 전화상담인력 등을 사용하면서 「국가계약법」 및 같은 법 시행령, 「수의계약 업무지침」 등에 따른 계약관련 절차를 준수하지 않았고,

해당 기간동안 판매상담전문 용역업체인 (주)XX 등에 용역대금을 근거 없이 지급하였으며 그 현황은 [표 3]과 같다.

[표 3] 판매상담용역 대금지급 현황

(단위 : 천 원)

연번	제목	회계결의서 작성번호	거래처	지급 금액	비고
	합 계			346,940	68건, 81개월
1	(△△**) 분양상담 인력비용 지급	2011-10-26-01268	XX	21,945	
2	(△△**) 분양상담사 인건비 지급	2011-11-03-01321	*	7,439	
3	(미지급금) △△** 전화상담원등 인건비 지급	2011-12-26-04914	*	21,967	
4	(△△**) 분양상담 인건비 지급	2012-04-09-02360	XX	10,333	
5	분양상담사 인건비 지급	2012-06-13-00976	XX	15,629	
6	(△△**)분양상담사 인건비 지급(6,7월)	2012-08-01-03129	XX	8,933	
7	상담사 및 전화상담비등 지급(1월)	2013-02-07-01944	XX	12,694	
8	주택 및 용지공급 상담사 상담비 지급(2월)	2013-03-06-03869	XX	5,082	
9	3월 주택 및 용지공급 상담사 상담비 지급	2013-04-03-01887	XX	5,687	
10	주택 및 용지공급 상담사 상담비 지급(4월)	2013-05-06-04457	XX	6,050	
11	5월 주택 및 용지공급 상담사 상담비 지급	2013-06-05-04027	XX	6,787	
12	6월 주택 및 용지공급 상담사 상담비 지급	2013-07-05-00076	XX	6,325	
13	00부 7월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2013-08-01-01413	XX	4,774	
14	00부 8월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2013-09-05-01280	XX	3,080	
15	00부 9월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2013-10-10-00385	XX	1,694	
16	00부 10월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2013-11-05-00291	XX	10,560	
17	00부 11월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2013-12-04-02458	XX	4,939	
18	00부 12월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 미지급설정	2013-12-31-02180	XX	5,104	
19	00부 '14.1월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-02-07-03474	XX	14,454	
20	00부 '14.2월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-03-11-02499	XX	5,159	

연번	제목	회계결의서 작성번호	거래처	지급 금액	비고
21	00부 '14.2월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-03-12-02961	XX	7,865	
22	00부 '14.3월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-04-03-03211	XX	4,895	
23	00부 '14.4월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-05-08-02137	XX	5,082	
24	00부 '14.5월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-06-03-03631	XX	4,653	
25	00부 '14.7월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-08-05-02161	XX	5,467	
26	00부 '14.8월 주택 및 토지공급 상담사 인건비 지급	2014-09-03-01196	XX	3,828	
27	00부 '14.10월 상담사 인건비 지급	2014-11-06-00939	XX	4,808	
28	00부 '14.11월 상담사 인건비 지급	2014-12-03-00692	XX	4,334	
29	00부 '14.12월 상담사 인건비 지급	2014-12-23-00157	XX	4,477	
30	00부 상담사 인건비 지급(2015.1월)	2015-02-04-02910	XX	4,407	
31	상담사 인건비 지급(2015.2월분)	2015-03-17-02941	XX	5,394	
32	상담사 인건비 지급(2015.3월분)	2015-04-16-01806	XX	6,054	
33	00부 인건비 지급(2015.4월분)	2015-05-12-03003	XX	6,149	
34	00부 인건비 지급(2015.5월분)	2015-06-05-01598	XX	4,004	
35	00부 인건비 지급(2015.6월분)	2015-06-24-04278	XX	2,860	
36	00부 인건비 지급(2015.7월분)	2015-08-06-02045	XX	3,003	
37	00부 인건비 지급(2015.8월분)	2015-09-04-01835	XX	2,717	
38	상담사 인건비 지급(2015.9월분)	2015-10-07-01219	XX	2,574	
39	상담사 인건비 지급(2015.10월분)	2015-11-06-01694	XX	2,717	
40	상담사 인건비 지급(2015.11월분)	2015-12-09-01208	XX	2,717	
41	상담사 인건비 지급(2015.12월분)	2015-12-21-01982	XX	2,860	
42	상담사 인건비 지급(2016. 1월분)	2016-02-01-00860	XX	2,717	
43	토지상담 용역대금 지급('16. 4월분)	2016-05-09-03441	XX	4,367	
44	토지상담 용역대금 지급('16. 5월분)	2016-06-07-01549	XX	2,717	
45	토지상담 용역대금 지급('16. 6월분)	2016-07-04-01075	XX	2,860	
46	토지상담 용역대금 지급('16. 7월분)	2016-08-03-00381	XX	2,860	
47	토지상담 용역대금 지급('16. 8월분)	2016-09-05-01420	XX	3,003	
48	토지상담 용역대금 지급('16. 9월분)	2016-10-05-00321	XX	2,574	
49	토지상담 용역대금 지급('16. 10월분)	2016-11-03-02450	XX	2,717	
50	토지상담 용역대금 지급('16. 11월분)	2016-12-05-01248	XX	3,003	
51	토지상담 용역대금 지급('16. 12월분)	2016-12-21-01561	XX	3,146	
52	토지상담 용역대금 지급('17. 1월분)	2017-02-07-00482	XX	2,717	
53	토지상담 용역대금 지급('17. 2월분)	2017-03-06-01325	XX	2,860	
54	토지상담 용역대금 지급('17. 3월분)	2017-04-05-02329	XX	3,003	
55	토지상담 용역대금 지급('17. 4월분)	2017-05-04-00361	XX	2,717	
56	토지상담 용역대금 지급('17. 5월분)	2017-06-05-00497	XX	2,574	
57	토지상담 용역대금 지급('17. 6월분)	2017-07-10-00258	XX	2,860	
58	토지상담 용역대금 지급('17.8월분)	2017-09-12-02850	XX	3,289	
59	토지상담 용역대금 지급('17.9월분)	2017-09-26-00154	XX	3,003	
60	토지상담 용역대금 지급('17.10월분)	2017-11-08-02024	XX	2,431	
61	토지상담 용역대금 지급('17.11월분)	2017-12-04-00892	XX	3,146	
62	토지상담 용역대금 지급('17.12월분)	2017-12-22-00944	XX	2,860	

연번	제목	회계결의서 작성번호	거래처	지급 금액	비고
63	토지상담 용역대금 지급('18.1월분)	2018-02-07-02048	XX	2,860	
64	토지상담 용역대금 지급('18.2월분)	2018-03-07-00338	XX	2,431	
65	토지상담 용역대금 지급('18.3월분)	2018-04-09-02124	XX	2,860	
66	토지상담 용역대금 지급('2018.4월분)	2018-05-08-00460	XX	2,574	
67	토지상담 용역대금 지급	2018-06-05-00940	XX	2,574	
68	토지상담 용역대금 지급	2018-07-02-05151	XX	2,717	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

관련 부서 의견에 따르면 2011년 주택분양 업무를 하면서 타 지구 사례를 참조하여 수의계약 범위를 초과하여 적정 절차를 거치지 않고 상담인력을 사용하였지만 상담인력의 경우 전문적 지식을 요구하고 공공청약 제도가 복잡하여 담당자들의 부담이 큰 만큼 수의계약에 의존할 수 밖에 없는 점을 감안하여 제도적인 개선을 요구하였고

위 의견에 대해 주관부서인 ●●●●●●●처와 협의하여 상담용역관리업무 전반에 대한 기준을 마련하고 계약 관련 법, 지침 등에 맞게 별도 용역 시행을 통해 상담인력 인건비 작성기준 등을 지역본부에 안내토록 개선 협의하였다

그 결과, 위 관련자들은 일반경쟁 또는 수의계약을 통해 낙찰자를 선정하지 않고 (주)XX 등의 특정업체에 용역대금을 근거없이 지급하는 등 「국가계약법」, 「용역계약 일반조건」, 「수의계약 업무지침」 등에 따른 계약 관련 절차를 이행하지 않아 공정한 계약질서 문란을 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

주택 및 토지업무의 총괄관리자로서 용역계약관리 업무를 적절히 수행하지 않은
관련자 EEE, FFF, GGG, HHH, I I I, 분양주택 및 토지공급 총괄업무 등을 담
당하면서 판매상담용역 계약 업무를 소홀히 한 관련자 JJJ, PPP, KKK, QQQ,
RRR, LLL, MMM, NNN, SSS, OOO, TTT에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다
(경고).

[16-2] [개선] 사항

1. 제 목 : 판매상담용역 계약관리업무 소홀
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

△△사업본부 OO부에서는 「△△** 보금자리주택 분양시행방안 수립·시행」³⁷⁾을 통해 2011. 9. 30. 분양공고 예정인 △△** 보금자리주택 A2, A4, A6 블록의 분양시행방안 수립하면서 분양상담, 접수, 업무보조 등의 용역수행 보조인력을 활용 계획을 수립하였으며 그 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] △△** 분양시행관련 용역인력 현황

(단위 : 천 원)

구분	업무	일수	인건비	비고
분양상담	청약 요건등 전문상담	180	23,400	
		47	5,170	
	본부내근상담	84	6,817	김OO
	청약 요건등 전화상담	67	7,370	
접수.계약	청약접수 및 계약	83	9,960	
		28	3,360	
도우미	**지구 설명 및 동선안내, 팸플릿 배포	109	13,080	
업무보조	서류전달, 신분증복사 사무보조	20	1,200	
		28	1,680	
전산입력	신청서등 전산입력	-	-	
경호	질서유지 및 인력통제	93	10,230	
주차안내	주차안내 및 삼송역 셔틀버스 안내	103	6,180	
미화	분양관 내외부 청소	62	3,720	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

37) △△OO부-1765(2011. 9. 29.)

[표 1]에 따르면 △△사업본부 OO부에서는 2011. 9.~12월(3개월간) 본부 OO부 내근 상담인력 1인을 상주시키기로 하여 (주)XX 소속 용역근로자 김OO를 OO부내에 상주시켜 상담업무를 수행토록 하였다.

그런데 위 부서에서는 과업기간 종료(2011.12.) 후, 용역근로자 김OO을 철수시키지 않고 △△** 보금자리주택 등 주택관련 상담의 필요성, 해당 인력의 전문성 등을 이유로 2012. 1.부터 2018. 6.까지 OO부내에 상주시키면서 분양주택, 토지 등의 전문상담인력으로 활용하였으며 그 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] OO부 내근 상담인력 근무현황

구분	소속	성명	OO부 상주 기간	업무	비고
용역근로자	(주)XX	김OO	2011.9. ~ 2018.6.	주택, 토지 상담업무 전반	약 8개월 제외

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 제1항에 따르면 계약담당 공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가 자격을 제한하여 경쟁하거나 수의계약을 할 수 있도록 하고 있고,

같은 법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목에 따르면 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매 또는 용역계약인 경우 수의계약에 의할 수 있도록 하고 있다.

따라서 판매상담용역사업 발주 시 관련자들은 과업의 목적, 규모, 과업수행기간 등을 토대로 추정가격을 산정하고 추정가격이 2천만 원 이상인 경우 「국가계약법」 제7조에 따라 일반경쟁을 통해 계약을 체결하여야 하고,

추정가격이 2천만 원 미만인 경우 「국가계약법」 시행령 제26조에 따라 수의계약을 체결하되 LH 「수의계약 업무지침」에 따라 계약명, 계약금액, 계약기간, 과업내용, 대상자 등을 명시하여 수의계약방침을 받고 용역이행각서, 청렴서약서, 과업내용서 등 계약관련서류를 징구하여 문서행위를 통해 계약체결 및 계약체결 통보 등의 절차를 이행하였어야 한다.

그런데 위 부서에서는 「△△** 보금자리주택 분양시행방안 수립·시행」(2011. 9월) 방침문서 보고이후 2018. 6월까지 6년 9개월(81개월) 동안 용역근로자 김OO를 포함한 내근, 방문, 전화상담인력 등을 사용하면서 「국가계약법」 및 같은 법 시행령, 「수의계약 업무지침」 등에 따른 계약관련 절차를 준수하지 않았고,

해당 기간동안 판매상담전문 용역업체인 (주)XX 등에 용역대금을 근거 없이 지급하였으며 그 현황은 [표 3]과 같다.

[표 3] 판매상담용역 대금지급 현황

(단위 : 천 원)

제목	거래처	지급금액	기간	비고
(△△**) 분양상담 인력비용 지급 등 68건	OOO 등	346,940	2011.10 ~ 2018.6.	81개월

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 위 부서에서는 일반경쟁 또는 수의계약을 통해 낙찰자를 선정하지 않고 (주)XX 등의 특정업체에 용역대금을 근거 없이 지급하는 등 「국가계약법」, 「용역계약 일반조건」, 「수의계약 업무지침」 등에 따른 계약관련 절차를 이행하지 않아 공정한 계약질서 문란을 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●●●●●●처장은

분양 및 미분양 주택, 토지등의 공급을 위해 시행하는 판매상담용역의 적정
시행기간, 과업내용, 계약기간 연장, 상담원 인건비 산정 등에 관한 기준을 수립
하시기 바랍니다(개선).